

통 보 · 부 서 주 의

제 목 어민보상 대행 용역 처리 부적정

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 20XX년 A광구 물리탐사작업 수행 중 발생하는 어민 피해를 보상하기 위해 당시 B광구 운영권자인 P사(구 d사)와 “보조선박 및 어민보상 대행 용역”을 공동으로 입찰 실시하고 아래 [표]와 같이 S사를 어민보상합의 대행 용역사로 선정 한 후, 20XX년 X월 S사를 통해 총 0건의 어민보상에 대한 합의금으로 0원을 어민들에게 지급하였다.

또한, 어민보상 대행 용역사인 S사에게 용역계약에 따라 대행수수료 0원을 지급하였다.

[표] A광구 어민보상 대행용역 입찰결과

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ 대상광구 : A광구○ 업 체 명 : S사○ 어민피해보상 비용 : 실비○ 보상 대행수수료 : 0만원 |
|---|

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○처가 S사와 체결한 용역계약서 제3조 제2항에 따르면, 공사의 사전 서면 요청 하에 S사가 어민보상금을 선 대납한 경우, 공사는 S사의 실 대납금액과 대납

금액의 0%에 해당하는 금액을 S사로부터 청구서를 수령한 날로부터 0개월 내에 지급하도록 명시되어 있다.

또한, ○○○○처는 위임전결규정에 따라 S사와의 어민보상 대행용역 관련하여, 입찰평가 시에는 용역비에 영향을 줄 수 있는 항목들을 검토하여 가격평가가 적정하게 이루어질 수 있게 하고, 입찰결과 보고 시에는 용역대가 등 주요 계약조건을 명확히 명기하여 승인을 받아야 하며, 용역대금 집행 시에는 지급금액 등에 대한 적정성을 검토한 후 집행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 어민보상 대납업무 처리 부적정

그런데, ○○○○처는 20XX년 X월 어민보상에 대한 공사의 사전 서면 요청이 없었는데도 S사가 피해어민들에게 선 대납한 보상금(0원)에 대해 대납수수료로 0만원(실 대납금액 0원의 0%)을 지급한 것으로 확인되었다.

이와 같이, 용역계약서와 달리 어민보상 업무가 추진되어 S사와 피해어민들이 합의한 보상액 등에 대한 적정성을 판단하기 어려운 실정이다.

나. 어민보상 대행용역 입찰업무 처리 미흡

또한, 어민보상 대납금에 대한 대납수수료(대납금의 0%)는 용역업체에 지급하는 실질적인 용역대가의 성격으로 입찰결과에 영향을 미칠 수 있는 바, 입찰 시 가격평가 항목에 포함하여 추진했어야 하나 누락하였으며 S사와의 용역계약 체결을 위

한 내부 품의문서에서도 대행수수료(0원) 외에 대납수수료 추가 지급에 대한 주요 계약사항이 누락되어 있는 등 어민보상을 위한 용역관리 업무가 미흡하게 처리되었던 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ●●●●처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은

- ① 향후 어민보상업무 추진 시, 서면에 의한 대납요청 누락 및 보상금의 적정성 검토 누락 등 용역관리 업무를 부적정하게 수행하는 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, (부서주의)
- ② 국내대륙붕 어민보상 대행 용역 입찰 시, 대납 수수료를 등을 평가기준으로 추가 반영하는 방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (통보)